

(7) [통보] 사항

제 목 미지급용지 등 조사 미흡

조 치 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무 개요

○○본부는 ◇◇지구에 편입된 토지에 대하여 기본조사를 마친 후 손실보상금 산정을 위하여 감정평가를 의뢰하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

내규에 따라 이용현황이 도로·하천 등 공공시설로서 사유지인 토지에 대해서는 종전 공익사업 관련 자료를 수집하고 보상금 지급여부, 편입 당시 용도 등을 조사하여야 하며, 하천구역에 편입된 토지에 대해서는 미지급용지에 준하여 조사하여야 한다.

한편 법령에 따라 감정평가는 대상물건마다 개별로 하여야 하며, 필지 중 일부가 하천정비사업에 편입되어 해당 부분은 하천관리청이, 나머지 부분은公社가 각각 취득·보상하는 경우 토지가 분할된 후 감정평가를 의뢰하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○본부는 이용현황이 도로·하천으로서 공공시설이거나 하천구역에 편입된 사유지 일부에 대하여 종전 공익사업 관련 자료, 보상 여부, 편입 당시 용도 등을 조사하지 않았으며, ◇◇지구와 하천정비사업에 함께 편입된 사유지 일부에 대하여公社가 취득할 부분의 면적이 아닌 전체 면적에 대하여 감정평가를 의뢰하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 이용현황이 도로·하천으로서 공공시설이거나 하천구역에 편입된 사유지에 대하여 종전 공익사업 관련 자료 등을 조사한 후 그 결과를 감정평가에 반영하고, 하천정비사업에 편입된 사유지에 대하여公社가 취득할 부분의 면적을 조사한 후 감정평가 의뢰하시기 바랍니다.(통보)